Reglamento de Costos y Honorarios de Arbitraje

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento regula la determinación, liquidación, pago, reliquidación y devolución de los gastos administrativos, honorarios arbitrales y demás conceptos económicos correspondientes a los arbitrajes y servicios arbitrales administrados o prestados por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Junta de Prevención y Resolución de Disputas de la Asociación Civil Corporación Imperium, en adelante, el Centro.

Su finalidad es establecer obligaciones previsibles, asegurar el financiamiento oportuno de los servicios y preservar la independencia de los árbitros.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica a los arbitrajes institucionales nacionales e internacionales administrados por el Centro, a los servicios que legalmente pueda prestar en arbitrajes ad hoc, al arbitraje de emergencia y a los servicios expresamente comprendidos en sus anexos.

En contratación pública se observa el régimen legal aplicable al contrato, incluidas sus disposiciones transitorias. Cuando corresponda la Ley N.° 32069, se aplican esta Ley, su Reglamento y las disposiciones obligatorias del OECE; en lo pertinente, se aplica supletoriamente el Decreto Legislativo N.° 1071. En los demás arbitrajes rigen dicho Decreto Legislativo y la normativa especial correspondiente.

Las JPRD quedan fuera de este Reglamento. Su régimen económico se rige por el Tarifario de JPRD, el Reglamento Interno de JPRD, el contrato tripartito y la normativa especial aplicable. No se trasladan a ellas las reglas arbitrales de cuantía, provisiones, suspensión o devolución, salvo remisión expresa compatible con su régimen.

Artículo 3. Integración normativa

El presente Reglamento se interpreta de manera conjunta con el Estatuto, el Reglamento de Arbitraje, el Reglamento de Organización y Funciones, el Código de Ética, las directivas del Centro, el convenio arbitral y las normas imperativas aplicables.

Ninguna disposición de este Reglamento puede interpretarse como una atribución del Área de Administración para decidir cuestiones jurisdiccionales, interferir en la independencia de los árbitros o sustituir las competencias asignadas a la Corte de Arbitraje, a la Dirección, a la Secretaría General o al tribunal arbitral.

Artículo 4. Definiciones

4.1. Costos arbitrales: comprenden los honorarios y gastos del tribunal arbitral, los gastos administrativos del Centro y los demás conceptos reconocidos por la legislación aplicable.

4.2. Gastos administrativos: contraprestación por la organización y administración del arbitraje y por los servicios institucionales del Centro.

4.3. Honorarios arbitrales: contraprestación profesional correspondiente al árbitro único, a los integrantes del tribunal arbitral o al árbitro de emergencia.

CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

4.4. Gastos extraordinarios: desembolsos razonables y necesarios no comprendidos en los gastos administrativos ordinarios, tales como pasajes, alojamiento, alimentación, movilidad, peritajes, traducciones, diligencias presenciales o servicios especializados.

4.5. Cuantía: valor económico total de las pretensiones, reconvenciones, acumulaciones o solicitudes sometidas al arbitraje, conforme a las reglas de este Reglamento.

4.6. Tabla de tarifas: anexos que contienen las tasas administrativas, fórmulas y rangos económicos aplicables.

Artículo 5. Principios aplicables

La gestión económica del arbitraje se rige por los principios de legalidad, predictibilidad, transparencia, razonabilidad, igualdad de trato, buena fe, eficiencia y separación entre la administración institucional y la función arbitral.

Artículo 6. Aprobación, modificación y publicidad

La aprobación y modificación de este Reglamento y de sus anexos corresponde al órgano facultado por el Estatuto y las disposiciones de organización del Centro. El instrumento aprobatorio identifica la versión, la fecha de aprobación y la entrada en vigencia. El texto íntegro y sus anexos se publican en el portal institucional antes de su aplicación.

La Secretaría General conserva el instrumento aprobatorio, las versiones anteriores y las constancias de publicación. Las actualizaciones no alteran retroactivamente tarifas pactadas ni liquidaciones por servicios ya prestados.

REGLAS GENERALES DE LOS COSTOS

Artículo 7. Moneda

Las tarifas y los honorarios se expresan en soles. Cuando la controversia esté expresada en moneda extranjera, la conversión se efectúa utilizando el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para la fecha en que se practique la liquidación. Si no existiera publicación para ese día, se aplica la última cotización oficial disponible.

Artículo 8. Tributos y comprobantes de pago

Los importes de este Reglamento y sus anexos son tarifas base, sin IGV. Los tributos se determinan separadamente según la legislación vigente, la naturaleza de la operación y la condición tributaria de quien presta el servicio. No se adiciona IGV a una operación legalmente exonerada o inafecta.

La exoneración prevista en la Ley N.° 27037 y el Decreto Supremo N.° 103-99-EF se aplica únicamente cuando concurran sus requisitos y el servicio esté comprendido en su ámbito. El domicilio fiscal por sí solo no acredita el beneficio. Si la operación resulta gravada, se adiciona el impuesto legalmente exigible, salvo precio final previamente pactado.

El Centro y los árbitros emiten los comprobantes que les correspondan, en la oportunidad exigida por la normativa tributaria. La liquidación distingue al beneficiario de cada concepto; la recaudación institucional de honorarios no convierte estos en ingresos propios del Centro.

Artículo 9. Comisiones, retenciones y detracciones

Quien efectúa el pago asume las comisiones de transferencia que le correspondan, de manera que el importe acreditado cubra la obligación liquidada. Las retenciones y detracciones legalmente exigibles se reconocen contra la constancia respectiva y no se consideran falta de pago por el importe válidamente retenido o depositado.

CORPORACIÓN IMPERIUM
Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

Las partes aplican las reglas tributarias correspondientes a cada operación. El Centro no admite descuentos sin sustento legal, pero tampoco exige que se omitan retenciones o detracciones obligatorias.

Artículo 10. Comunicaciones económicas

Las liquidaciones, requerimientos y decisiones administrativas relativas a costos se notifican mediante el Sistema Electrónico Arbitral - SIREA o por el medio electrónico autorizado en el expediente (correo electrónico). Los plazos se computan desde el día siguiente de la notificación, salvo disposición expresa distinta.

TASAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 11. Presentación de la solicitud de arbitraje

La presentación de una solicitud de arbitraje nacional está sujeta al pago de S/ 870.00. La solicitud de arbitraje internacional está sujeta al pago de S/ 1,000.00.

Si no se acredita el pago, la Secretaría General requiere su subsanación por tres (3) días hábiles. El incumplimiento tiene los efectos administrativos previstos en el Reglamento de Arbitraje y en la normativa aplicable. Este Reglamento económico no determina por sí solo el inicio del arbitraje, la interrupción de la prescripción ni la conservación de plazos de caducidad.

La tasa remunera la evaluación y tramitación inicial. Queda devengada en la medida de la actuación efectivamente realizada; una vez prestado íntegramente el servicio, no es reembolsable, salvo pago duplicado, cobro indebido u otro supuesto legalmente exigible.

Artículo 12. Designación institucional de árbitro

Cuando corresponda al Centro designar un árbitro único, al árbitro que una parte haya omitido nombrar o al presidente del tribunal arbitral dentro de un arbitraje administrado por el Centro, se aplica la tasa de S/ 870.00, por cada designación.

La tasa debe acreditarse con la solicitud o dentro del plazo de subsanación de tres (3) días hábiles. La presentación y el pago no determinan por sí mismos la procedencia de la designación, la cual se evalúa conforme al convenio arbitral, al Reglamento de Arbitraje y a la normativa aplicable.

Artículo 13. Designación residual

Cuando el Centro actúe como autoridad nominadora en un arbitraje ad hoc y dicha intervención resulte procedente, se aplica la tasa de S/ 1,000.00, por cada designación residual.

La designación se tramita sin necesidad de audiencia, salvo que el convenio arbitral o una norma imperativa dispongan expresamente lo contrario.

Artículo 14. Instalación del tribunal arbitral

La instalación virtual del tribunal arbitral está sujeta a la tasa de S/ 1,200.00. La instalación presencial está sujeta a la tasa de S/ 1,000.00.

Los gastos extraordinarios que genere una instalación presencial fuera de la sede del Centro no están comprendidos en dicha tasa y se liquidan separadamente, previa comunicación a las partes.

Artículo 15. Recusación de árbitros

La solicitud de recusación, en arbitraje institucional o ad hoc, está sujeta al pago de S/ 1,770.00, por cada árbitro recusado. La tasa comprende la tramitación y decisión institucional de la recusación y, si fuera declarada fundada, las actuaciones institucionales necesarias para la designación del árbitro sustituto, conforme al Reglamento de Arbitraje.

CORPORACIÓN IMPERIUM
Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

El pago se acredita con la solicitud. Si falta, se concede un plazo de tres (3) días hábiles para subsanar, con los efectos del Reglamento de Arbitraje aplicable. La exigencia económica no modifica el plazo legal de recusación ni impide el trámite que una norma imperativa ordene realizar.

Artículo 16. Arbitraje de emergencia

El arbitraje de emergencia solo se tramita cuando resulte legalmente procedente y exista un régimen institucional especial aprobado y publicado. La liquidación se comunica conforme a ese régimen, con separación de tasa administrativa, honorarios y gastos.

La recusación del árbitro de emergencia tiene una tasa de S/ 1,770.00. No pueden fijarse los demás costos únicamente mediante una calculadora sin respaldo en una tarifa aprobada y publicada.

Artículo 17. Expedición de copias

La copia simple cuesta S/ 3.00 por hoja y la copia certificada S/ 5.00 por hoja o página efectivamente certificada. La entrega electrónica ordinaria de documentos del expediente a las partes no genera esta tasa. Se informa el número de páginas y el importe antes del pago.

Las solicitudes formuladas por autoridades competentes se atienden conforme al mandato recibido y a las reglas de confidencialidad del arbitraje. La falta de pago no puede invocarse para desatender un requerimiento obligatorio emitido por autoridad competente, sin perjuicio de gestionar el reembolso legalmente procedente.

Las solicitudes de las partes se atienden dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la acreditación del pago, salvo que la extensión, antigüedad o complejidad del expediente justifique un plazo mayor, que deberá ser informado.

Artículo 18. Conservación del expediente

La conservación adicional o especial del expediente solicitada más allá del servicio ordinario tiene una tasa de S/ 770.00 por los tres primeros años del servicio adicional contratado. No se cobra por cumplir el plazo mínimo legal de custodia ni por una conservación obligatoria.

El Centro conserva los expedientes durante el plazo previsto por la legislación aplicable y por sus políticas documentales. Ningún expediente puede eliminarse mientras exista un deber legal de conservación, una actuación judicial o administrativa pendiente, una orden de autoridad competente o una solicitud de conservación debidamente pagada.

Artículo 19. Notificaciones físicas

Cuando las notificaciones físicas sean solicitadas y autorizadas, se aplica una tasa de S/ 1,700.00, por la duración del arbitraje. La tasa no comprende diligencias notariales, publicaciones, exhortos ni envíos extraordinarios, que se liquidan por separado.

Para una notificación física aislada, el Centro comunica previamente una cotización basada en el lugar, medio, urgencia y costo efectivo de la diligencia. La notificación electrónica mediante SIREA constituye el medio ordinario, salvo acuerdo o norma aplicable en contrario.

Artículo 20. Postulación, inscripción y renovación de la nómina de árbitros

La postulación a la nómina de árbitros está sujeta al pago de S/ 200.00, por concepto de evaluación. Esta tasa se abona por cada solicitud de postulación y no constituye un pago anual.

La inscripción está sujeta al pago de S/ 400.00 y tiene una vigencia de doce (12) meses desde la fecha de incorporación efectiva. La renovación ordinaria está sujeta al pago de S/ 400.00 por cada nuevo periodo de doce (12) meses.

CORPORACIÓN IMPERIUM
Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

Para los profesionales que, a la fecha de vencimiento de su inscripción o renovación, intervengan como árbitros en uno o más arbitrajes administrados por el Centro cuyas actuaciones no hayan concluido, la tasa de renovación anual será de S/ 700.00. Este importe sustituye la tasa ordinaria de S/ 400.00 y se aplica una sola vez por periodo anual, independientemente del número de expedientes.

Los importes se sujetan al tratamiento tributario previsto en el artículo 8 del presente Reglamento.

El pago remunera la evaluación o gestión administrativa correspondiente y no garantiza la incorporación, renovación, permanencia ni designación del profesional. Las decisiones sobre la nómina corresponden al órgano competente, conforme al procedimiento institucional y a la normativa aplicable.

El incumplimiento de las obligaciones económicas de la nómina no constituye, por sí solo, causa de remoción del árbitro ni de suspensión de los arbitrajes en curso. Sus efectos sobre la inscripción o renovación se determinan conforme al procedimiento institucional aplicable, respetando el derecho de defensa.

Artículo 21. Servicios no contemplados

Todo servicio no contemplado expresamente debe ser previamente cotizado y aceptado por quien lo solicita. La cotización debe describir el servicio, su importe, los tributos aplicables y la oportunidad de pago. No pueden crearse cargos retroactivos ni indeterminados.

La absolución de consultas institucionales puede ser gratuita. Si la consulta requiere un informe jurídico especializado ajeno a la administración de un expediente, el Centro debe comunicar previamente el alcance y la cotización y obtener la aceptación de quien solicita el servicio, preservando la independencia e imparcialidad institucional.

DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 22. Base de cálculo

Los gastos administrativos y honorarios se calculan con las tablas vigentes al inicio del arbitraje. Las variaciones posteriores de cuantía, pretensiones o composición del tribunal se liquidan utilizando esa misma versión tarifaria, salvo pacto válido distinto o norma imperativa.

Los rangos del Anexo II incluyen su límite superior; el siguiente rango comprende toda cuantía que exceda ese límite, incluidos los céntimos. Cada porcentaje se aplica exclusivamente al exceso indicado, no a la cuantía completa. Se redondea a dos decimales al final del cálculo.

En ningún caso el paso a un rango superior puede producir un importe menor al correspondiente al límite superior del rango anterior. Las bases fijas publicadas pueden generar aumentos al cambiar de rango; estos forman parte de la estructura tarifaria y no habilitan reducciones ni cobros distintos de la tabla.

La calculadora institucional es informativa. Ante una divergencia, prevalecen este Reglamento y sus anexos aprobados, con una liquidación motivada y rectificación del error.

Artículo 23. Determinación de la cuantía

La cuantía se determina sumando el valor económico de todas las pretensiones sometidas por cada parte, sin duplicar conceptos que representen el mismo interés económico. Los intereses, penalidades, indemnizaciones y demás accesorios se incluyen cuando estén cuantificados.

Cuando una pretensión requiera una prestación de hacer, no hacer, declarar o anular y posea un valor económico verificable, se utiliza dicho valor. Si no puede determinarse razonablemente, se aplica la regla de cuantía indeterminada.

CORPORACIÓN IMPERIUM
Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

Artículo 24. Liquidación provisional y definitiva

El Área de Administración emite una liquidación provisional sobre la base de la solicitud de arbitraje. Presentada la demanda y, de ser el caso, la reconvención, emite la liquidación definitiva o adicional, descontando los pagos ya efectuados.

Toda liquidación debe identificar la cuantía utilizada, la fórmula aplicada, los conceptos cobrados, los tributos, los pagos previos y el saldo correspondiente a cada parte.

Artículo 25. Pretensiones de cuantía indeterminada

Cuando el interés económico de la pretensión no pueda determinarse razonablemente, se practica una liquidación provisional. Si existe un contrato de referencia, se utiliza el siete por ciento (7 %) de su monto hasta S/ 100,000,000.00. Para contratos superiores, la cuantía referencial es S/ 7,000,000.00 más el 0.27 % exclusivamente del exceso sobre S/ 100,000,000.00.

Esta regla es un criterio tarifario institucional provisional, no una cuantificación de la pretensión ni un porcentaje de honorarios sobre el contrato. Se aplica una sola vez al conjunto de pretensiones indeterminadas derivadas del mismo contrato, sin duplicar el interés económico ya comprendido en pretensiones cuantificadas. Sobre la base resultante se aplican separadamente las tablas del Anexo II.

Si no existe monto contractual verificable, la base provisional es S/ 50,000.00. Posteriormente, la cuantificación acreditada y las modificaciones procedentes de las pretensiones originan la reliquidación, con deducción de los pagos efectuados. El tribunal conserva competencia para resolver cualquier controversia sobre el contenido de las pretensiones.

Artículo 26. Reconvención, acumulación y modificación de pretensiones

La reconvención y las pretensiones nuevas generan una provisión adicional inicialmente a cargo de quien las formula. El Centro utiliza la cuantía económica total no duplicada y calcula el incremento como la diferencia entre la nueva liquidación y la anterior; no repite el cargo fijo de un servicio ya liquidado.

Si el tribunal autoriza anticipos separados para pretensiones de cada parte, el Centro identifica las bases y la distribución correspondiente. Evita duplicar intereses económicos coincidentes y reconoce en la liquidación final los pagos previos. La liquidación no decide la admisibilidad ni el fondo de las pretensiones.

Artículo 27. Reliquidación

Procede la reliquidación cuando varíe la cuantía, se incorporen o retiren pretensiones, cambie la composición del tribunal o se produzca otra circunstancia objetiva prevista en este Reglamento.

La complejidad, especialidad, dedicación o duración solo justifican una variación cuando exista una regla o rango previamente publicado. No procede incrementar discrecionalmente los costos mediante criterios no cuantificados o no comunicados a las partes.

Artículo 28. Gastos extraordinarios y medios probatorios

Los gastos extraordinarios deben ser razonables, necesarios, previamente comunicados y posteriormente sustentados. Salvo urgencia justificada, su provisión se paga con diez (10) días calendario de anticipación.

El costo de una prueba es asumido inicialmente por quien la ofrece. Si el tribunal arbitral dispone una prueba de oficio, la provisión es asumida por ambas partes en proporciones iguales, sin perjuicio de la distribución final establecida en el laudo.

CORPORACIÓN IMPERIUM
Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

La falta de provisión puede determinar que el tribunal prescinda de la actuación probatoria, previa oportunidad razonable de pago y siempre que ello no vulnere una norma imperativa.

Artículo 29. Actuaciones posteriores al laudo
La rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo, dentro de los alcances legales y reglamentarios, se encuentran comprendidas en los honorarios y gastos administrativos ordinarios. No generan honorarios arbitrales adicionales ni una nueva tasa administrativa por esas actuaciones.

Cuando proceda una ejecución arbitral del laudo u otro servicio adicional distinto, expresamente previsto y permitido, el Centro comunica una cotización sustentada antes de prestarlo. La tasa administrativa adicional no excede el treinta por ciento (30 %) de los gastos administrativos del arbitraje y requiere la aceptación o habilitación normativa correspondiente.

La ejecución judicial no forma parte de la administración ordinaria del arbitraje.

PAGO E INCUMPLIMIENTO

Artículo 30. Distribución y plazo de pago
Salvo acuerdo válido de las partes, decisión del tribunal o disposición especial, las provisiones de gastos administrativos y honorarios se asumen en partes iguales. Las tasas por solicitudes específicas se pagan por quien las presenta, sin perjuicio de la distribución final de costos.

El pago de la provisión inicial o adicional se efectúa dentro de diez (10) días hábiles desde la notificación de la liquidación. Si el Reglamento de Arbitraje aplicable establece un plazo diferente, este prevalece. El tribunal puede autorizar el fraccionamiento solicitado dentro del plazo de pago; antes de su constitución, procede únicamente conforme a las competencias institucionales.

El fraccionamiento debe constar por escrito y precisar cuotas, vencimientos y efectos del incumplimiento. La distribución provisional no sustituye la decisión final sobre costos del laudo.

Artículo 31. Pago sustitutorio
Ante el incumplimiento de una parte, se le concede un plazo adicional de cinco (5) días hábiles. Vencido sin pago, se comunica a la otra parte la posibilidad de cubrir el saldo dentro de diez (10) días hábiles. Estos plazos rigen salvo disposición distinta del Reglamento de Arbitraje aplicable o decisión válida del tribunal.

El tribunal arbitral adopta las decisiones procesales sobre provisiones una vez constituido; antes de ello actúa el órgano institucional habilitado. Quien paga por su contraparte conserva el derecho de solicitar el reembolso y su reconocimiento en la decisión arbitral correspondiente.

Artículo 32. Suspensión por falta de pago
El Área de Administración informa el incumplimiento al tribunal arbitral. Si ninguna parte completa la provisión dentro del plazo de pago sustitutorio, el tribunal puede suspender las actuaciones conforme al artículo 72 del Decreto Legislativo N.° 1071 y al Reglamento de Arbitraje aplicable. El plazo institucional de suspensión es de treinta (30) días calendario, salvo disposición especial o decisión motivada del tribunal que establezca un plazo razonable distinto. La decisión identifica el saldo, las pretensiones afectadas y el plazo para regularizar.

Antes de la constitución del tribunal, la Secretaría General realiza únicamente las actuaciones administrativas que le atribuya el Reglamento de Arbitraje. Durante la suspensión, cualquier actuación urgente o de preservación de derechos requiere decisión del órgano competente y respeto de las normas imperativas.

CORPORACIÓN IMPERIUM
Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

Artículo 33. Consecuencias del incumplimiento definitivo

Vencida la suspensión sin pago, el tribunal arbitral puede disponer la terminación respecto de las pretensiones cuya provisión no fue cubierta o la conclusión de las actuaciones, según corresponda. La decisión corresponde exclusivamente al tribunal arbitral, salvo que todavía no se encuentre constituido y el Reglamento de Arbitraje atribuya expresamente dicha competencia al Centro.

La falta de pago de una parte no debe perjudicar automáticamente las pretensiones pagadas por la otra ni autoriza al Área de Administración a decidir cuestiones jurisdiccionales.

Artículo 34. Terminación anticipada y liquidación final

El desistimiento, la transacción, la declaración de incompetencia u otra conclusión anticipada no extinguen las obligaciones por servicios prestados ni por gastos válidamente incurridos. El Área de Administración elabora una liquidación individualizada que identifica las actuaciones realizadas, la etapa alcanzada, los compromisos de gasto acreditados, los pagos recibidos y los saldos disponibles.

Cuando el tribunal arbitral ordena la terminación de las actuaciones, fija los costos en su decisión o laudo, conforme al numeral 2 del artículo 73 del Decreto Legislativo N.° 1071 y a las reglas sobre costos válidamente acordadas. La liquidación administrativa sirve de sustento para esa decisión y para su ejecución económica. Antes de la constitución del tribunal, el Centro liquida únicamente los servicios institucionales efectivamente prestados y los gastos acreditados, dentro de las competencias previstas en el Reglamento de Arbitraje.

El devengo se determina aplicando las reglas y el cronograma comunicados conforme al artículo 36, con respaldo en las actuaciones del expediente. Un desembolso anticipado no acredita por sí solo que el servicio se haya ejecutado íntegramente. Los importes efectivamente devengados se reconocen y los saldos correspondientes a servicios no ejecutados o provisiones no utilizadas se restituyen conforme a la decisión y al régimen aplicables.

La conclusión anticipada no autoriza retener íntegramente toda provisión ni obliga a devolver importes correspondientes a servicios efectivamente prestados. No se compensan obligaciones ajenas al expediente sin autorización o fundamento legal.

HONORARIOS Y DEVOLUCIONES

Artículo 35. Determinación y distribución de honorarios

Las tablas del Anexo II distinguen los honorarios del árbitro único y los honorarios totales del tribunal de tres árbitros. La tabla colegiada no expresa el honorario individual ni debe multiplicarse nuevamente por tres.

El total del tribunal colegiado se distribuye en 40 % para la presidencia y 30 % para cada coárbitro. No se establece un tope adicional para este tribunal. El árbitro único tiene el tope de S/ 250,000.00 antes de tributos, conforme al Anexo II.

Los honorarios del árbitro de emergencia se rigen por el instrumento especial aprobado y publicado. Una composición diferente de tres árbitros requiere regla especial o acuerdo previo compatible con la normativa aplicable.

Artículo 36. Recaudación y desembolso de honorarios

El Centro recauda y administra las provisiones de honorarios separadamente de sus ingresos administrativos. El órgano institucional competente aprueba y publica las reglas de desembolso y devengo, de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje. Estas reglas identifican las etapas, las actuaciones que habilitan cada desembolso, sus porcentajes o importes y el tratamiento de las

CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

actuaciones parcialmente ejecutadas.

Las condiciones económicas se ponen en conocimiento del profesional antes de la aceptación de su designación. Antes del primer desembolso, el Centro comunica a los árbitros y a las partes el cronograma aplicable al expediente, con las etapas y los importes correspondientes. No se incorporan retroactivamente condiciones que alteren servicios ya prestados o derechos devengados.

Los desembolsos requieren el comprobante correspondiente y se sujetan a las reglas aceptadas y a los fondos efectivamente recaudados. El Área de Administración verifica y registra el cumplimiento de cada etapa. Los anticipos se identifican expresamente y se regularizan en la liquidación final; su pago no convierte automáticamente en devengado un servicio pendiente.

En caso de terminación anticipada o sustitución, la liquidación identifica el trabajo ejecutado y pendiente, el criterio de valoración aplicado y su respaldo documental. Se excluyen las actuaciones no realizadas y se respeta la competencia del tribunal arbitral prevista en los artículos 34 y 37. El Centro no está obligado a financiar honorarios impagados por las partes ni a anticipar recursos propios.

El contenido de las decisiones arbitrales no condiciona el pago de honorarios. Las medidas por falta de provisión se adoptan por el órgano competente, preservando la independencia arbitral.

Artículo 37. Sustitución de árbitros y devolución de honorarios

En caso de sustitución, el Área de Administración elabora un informe económico que identifica las actuaciones realizadas por el árbitro sustituido, la etapa alcanzada, los honorarios desembolsados y los saldos disponibles. El árbitro tiene oportunidad de presentar el sustento de su actuación antes de la determinación correspondiente.

La determinación de los honorarios definitivos del árbitro sustituido corresponde al tribunal arbitral, conforme al numeral 3 del artículo 73 del Decreto Legislativo N.° 1071 y a las reglas sobre costos válidamente acordadas. La intervención institucional se ejerce dentro de las competencias expresamente previstas en el régimen aplicable, sin atribuir al Área de Administración la decisión definitiva por el solo hecho de recaudar o gestionar las provisiones.

El órgano institucional competente gestiona la devolución que resulte de la decisión aplicable y comunica al árbitro el importe, el cálculo y el plazo de restitución. La devolución se exige respecto de los importes recibidos que excedan los honorarios definitivamente reconocidos, sin perjuicio de otras responsabilidades legalmente exigibles.

La anulación del laudo no determina por sí sola una devolución uniforme en todos los casos. Se respetan los efectos que la ley atribuya a la resolución judicial, incluida la Undécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.° 1071 respecto de la anulación por vencimiento del plazo. Esta regla no limita derechos de repetición ni responsabilidades legalmente exigibles.

Artículo 38. Honorarios del árbitro sustituto

Los honorarios del sustituto se fijan considerando el trabajo pendiente, las actuaciones que deba revisar o repetir y el saldo disponible. La liquidación identifica separadamente lo devengado por el sustituido y la provisión necesaria para el sustituto; no puede duplicar servicios sin justificación.

Si el saldo es insuficiente, se emite una provisión adicional sustentada, distribuida conforme a las reglas aplicables. El Centro gestiona las devoluciones que correspondan, sin garantizar con su patrimonio obligaciones personales del árbitro sustituido, salvo responsabilidad propia establecida conforme a ley.

CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



Artículo 39. Observaciones y reembolsos

Las partes pueden observar un error de base, fórmula, pago o concepto dentro de cinco (5) días hábiles de notificada la liquidación. El Área de Administración responde motivadamente dentro de diez (10) días hábiles. La observación no suspende por sí sola el vencimiento; el órgano competente puede disponerlo respecto del importe controvertido.

Procede el reembolso por pago duplicado, cobro indebido, error material o provisión no utilizada. El Área de Administración resuelve las solicitudes de naturaleza administrativa dentro de quince (15) días hábiles de recibidas con sustento suficiente. Cuando el reembolso dependa de una decisión sobre costos u honorarios reservada al tribunal arbitral, el Centro remite la solicitud al órgano competente y ejecuta lo resuelto, sin sustituir esa decisión. La Dirección revisa las decisiones administrativas a solicitud presentada dentro de cinco (5) días hábiles de su notificación.

Reconocido un saldo a favor, se comunica el plazo de devolución, que no excede quince (15) días hábiles desde la entrega de los datos bancarios necesarios. Estas reglas no restringen acciones o derechos imperativos de las partes.

CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Interpretación y competencias
Los vacíos económicos se resuelven por el órgano competente según el Estatuto y el Reglamento de Arbitraje, con informe de Administración o Secretaría General y decisión motivada. No pueden crearse tasas retroactivas ni sustituirse decisiones jurisdiccionales del tribunal.

Segunda. Prevalencia normativa
Prevalecen las normas imperativas del régimen aplicable. El convenio arbitral y el Reglamento de Arbitraje gobiernan el procedimiento; este Reglamento y sus anexos regulan los conceptos económicos dentro de ese marco. Ninguna remisión habilita el cobro de un concepto prohibido.

Tercera. Régimen económico institucional
Este Reglamento y el Tarifario de JPRD son instrumentos económicos diferenciados del Centro. Cada uno conserva su ámbito y se interpreta con el reglamento procedimental de su mecanismo. Una remisión expresa solo opera cuando es compatible con la normativa especial.

Cuarta. Nómina y disciplina
La incorporación, renovación, suspensión o retiro de profesionales se rigen por el procedimiento correspondiente. Una deuda personal de un árbitro no autoriza la suspensión del arbitraje ni su remoción sin causa y procedimiento aplicables.

Quinta. Expedientes en trámite
Las nuevas tarifas se aplican a los arbitrajes iniciados desde su entrada en vigencia. Los expedientes anteriores mantienen la versión aplicable a su inicio y las condiciones válidamente pactadas; sus reliquidaciones utilizan esa versión. Se exceptúan los acuerdos posteriores válidos y las disposiciones imperativas.

Sexta. Vigencia
Este Reglamento y sus anexos entran en vigencia en la fecha señalada en el instrumento aprobatorio.

CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

ANEXO I TASAS ADMINISTRATIVAS

Tarifas base en soles, sin IGV. Aplicación tributaria conforme al artículo 8. Las tasas por actuaciones específicas son adicionales a los gastos administrativos del Anexo II únicamente cuando corresponda el servicio; no se cobra dos veces la misma actuación.

Servicio	Importe base	Unidad de cobro
Solicitud de arbitraje nacional	S/ 870.00	Por solicitud
Solicitud de arbitraje internacional	S/ 1,000.00	Por solicitud
Designación institucional de árbitro	S/ 870.00	Por árbitro designado
Designación residual en arbitraje ad hoc	S/ 1,000.00	Por árbitro, cuando proceda
Instalación virtual	S/ 1,200.00	Por instalación
Instalación presencial	S/ 1,000.00	Por instalación
Recusación de árbitro	S/ 1,770.00	Por árbitro recusado
Recusación de árbitro de emergencia	S/ 1,770.00	Por solicitud
Postulación a la nómina arbitral	S/ 200.00	Por solicitud de postulación y evaluación
Inscripción a la nómina arbitral	S/ 400.00	Por inscripción, con vigencia de doce meses
Renovación ordinaria de la nómina arbitral	S/ 400.00	Por cada nuevo periodo de doce meses
Renovación de la nómina arbitral con arbitrajes en curso	S/ 700.00	Por cada nuevo periodo de doce meses, conforme al artículo 20
Copia simple	S/ 3.00	Por hoja
Copia certificada	S/ 5.00	Por hoja o página certificada
Conservación adicional del expediente	S/ 770.00	Por los tres primeros años del servicio adicional contratado
Notificaciones físicas durante el arbitraje	S/ 1,700.00	Por expediente

Las mismas tasas rigen para los servicios equivalentes en contratación pública y arbitraje entre privados, siempre que sean legalmente procedentes. La recusación fundada comprende la gestión institucional de designación del sustituto y no genera otra tasa de designación por esa misma actuación. La instalación virtual y la presencial son alternativas y no se cobran acumulativamente por una misma instalación.

La renovación de S/ 700.00 sustituye la tasa ordinaria de S/ 400.00 cuando se cumple el supuesto del artículo 20. Se aplica una sola vez por periodo anual, independientemente del número de expedientes. La postulación se paga por cada solicitud y no tiene carácter anual.

El arbitraje de emergencia se liquida conforme a su instrumento especial aprobado y publicado. Los gastos de desplazamiento, diligencias notariales, publicaciones y otros desembolsos extraordinarios se sustentan y liquidan por separado. Los servicios no previstos requieren cotización y aceptación previa conforme al artículo 21.

CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

ANEXO II FÓRMULAS DE COSTOS ARBITRALES

Q representa la cuantía de la controversia, expresada en soles. Cada fórmula se aplica al rango respectivo, antes de tributos. Los gastos administrativos y los honorarios se calculan por separado y luego se suman; el monto contractual solo es base referencial en el supuesto del artículo 25.

A Gastos administrativos

Rango de cuantía	Fórmula aplicable
Hasta S/ 50,000.00	S/ 4,122.00
Más de S/ 50,000.00 hasta S/ 300,000.00	S/ 4,122.00 + 1 % × (Q − 50,000.00)
Más de S/ 300,000.00 hasta S/ 700,000.00	S/ 7,062.00 + 0,7 % × (Q − 300,000.00)
Más de S/ 700,000.00 hasta S/ 1,500,000.00	S/ 11,220.00 + 0,4 % × (Q − 700,000.00)
Más de S/ 1,500,000.00 hasta S/ 5,000,000.00	S/ 17,142.00 + 0,2 % × (Q − 1,500,000.00)
Más de S/ 5,000,000.00 hasta S/ 15,000,000.00	S/ 30,642.00 + 0,18 % × (Q − 5,000,000.00)
Más de S/ 15,000,000.00 hasta S/ 40,000,000.00	S/ 62,442.00 + 0,15 % × (Q − 15,000,000.00)
Más de S/ 40,000,000.00, sin límite superior	S/ 127,602.00 + 0,11 % × (Q − 40,000,000.00)

B Honorarios totales del tribunal de tres árbitros

Rango de cuantía	Fórmula aplicable
Hasta S/ 50,000.00	S/ 5,400.00
Más de S/ 50,000.00 hasta S/ 300,000.00	S/ 5,400.00 + 3 % × (Q − 50,000.00)
Más de S/ 300,000.00 hasta S/ 700,000.00	S/ 12,900.00 + 2 % × (Q − 300,000.00)
Más de S/ 700,000.00 hasta S/ 1,500,000.00	S/ 20,900.00 + 1 % × (Q − 700,000.00)
Más de S/ 1,500,000.00 hasta S/ 5,000,000.00	S/ 30,400.00 + 0,8 % × (Q − 1,500,000.00)
Más de S/ 5,000,000.00 hasta S/ 15,000,000.00	S/ 65,400.00 + 0,7 % × (Q − 5,000,000.00)
Más de S/ 15,000,000.00 hasta S/ 40,000,000.00	S/ 149,400.00 + 0,56 % × (Q − 15,000,000.00)
Más de S/ 40,000,000.00, sin límite superior	S/ 364,000.00 + 0,55 % × (Q − 40,000,000.00)

CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

C Honorarios del árbitro único

Rango de cuantía	Fórmula aplicable
Hasta S/ 50,000.00	S/ 2,748.00
Más de S/ 50,000.00 hasta S/ 300,000.00	S/ 2,748.00 + 0,85 % × (Q − 50,000.00)
Más de S/ 300,000.00 hasta S/ 700,000.00	S/ 4,873.00 + 0,7 % × (Q − 300,000.00)
Más de S/ 700,000.00 hasta S/ 1,500,000.00	S/ 7,673.00 + 0,45 % × (Q − 700,000.00)
Más de S/ 1,500,000.00 hasta S/ 5,000,000.00	S/ 11,428.00 + 0,35 % × (Q − 1,500,000.00)
Más de S/ 5,000,000.00 hasta S/ 15,000,000.00	S/ 23,678.00 + 0,2 % × (Q − 5,000,000.00)
Más de S/ 15,000,000.00 hasta S/ 40,000,000.00	S/ 43,678.00 + 0,15 % × (Q − 15,000,000.00)
Más de S/ 40,000,000.00, sin límite superior	S/ 85,068.00 + 0,12 % × (Q − 40,000,000.00)

Reglas de aplicación

El importe de la tabla B corresponde al tribunal completo y se distribuye en 40 % para la presidencia y 30 % para cada coárbitro. No se multiplica por tres.

En la tabla C se aplica como máximo S/ 250,000.00 antes de tributos. No se fija tope en las tablas A y B.

Las bases fijas y los porcentajes publicados se aplican al rango correspondiente. Los aumentos al cambiar de rango forman parte de la estructura tarifaria. En ningún caso el paso a un rango superior puede producir un importe menor al correspondiente al límite superior del rango anterior, conforme al artículo 22.

Los porcentajes se aplican exclusivamente al exceso indicado en cada fórmula. Los rangos incluyen su límite superior; el rango siguiente comprende toda cuantía que lo exceda, incluidos los céntimos. El resultado se redondea a dos decimales al final del cálculo.

Los tributos, las retenciones y las detracciones se tratan conforme a los artículos 8 y 9. Los importes publicados no garantizan un monto libre de retenciones legalmente exigibles.

CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 – 905595297 - 961789844
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe